개인정보보호법의 이해

네이트·싸이월드개인정보 유출 사건

개인정보 유출 판례문 분석

개인정보보호법의 이해 01분반
7팀
2022111307 김은지
2022111322 손효림
2022111341 임소희

01 목차

01 사건 개요
- 사고발생경위
- 경찰수사결과

02 소송개요
- 1심: 원고 손해배상 민사소송 제기
- 2심: 피고 항소
- 대법원: 원고 상고

03 원고/피고의 주장 & 판결 내용
- 제 45조 정보통신망의 안정성 확보 등
- 제 6조 접근통제
- 제 24조의 2 주민등록번호의 처리제한
- 고시 제 4조 접근통제
- 제 32조 손해배상
- 제 28조 개인정보의 보호조치

04 사건의 원인과 문제점& 대책에 대한 의견

05 행정 처분에 대한 의견

06 결론

01 관련 기사

고객 정보 유출과 관련된 공지사항이 내걸린 네이트 홈

해킹으로 네이트·싸이월드 개인정보 유출 사고 발생

네이트·싸이월드 3500만명 개인정보 털렸다

해커에 보안망 뚫려 주민번호 등 유출 '충격'

대법 "네이트·싸이월드, 개인정보 유출 배상책임 없어"

방송통신위원회
KOREA COMMUNICATIONS COMMISSION

2011. 7. 28.(목)

보도자료

2011년 7월 28일(목) 배포시점부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 네트워크정책국 개인정보보호윤리과 김광수 과장(☎750-2770)
개인정보보호윤리과 김지원 사무관(☎750-2775) aquarius@kcc.go.kr

해킹으로 네이트.싸이월드 개인정보 유출 사고 발생

- 방통위, 이용자에 고지 및 피해 최소화 등 사고 대책 마련 -

방송통신위원회(이하 방통위)는 지난 26일(화) SK커뮤니케이션즈(이하 SK컴즈)에서 운영하는 네이트와 싸이월드 3500만 회원의 개인정보가 해킹으로 인해 유출되었다고 발표했다.

01 사건 발생 당시 상황

현재까지 파악된 바로는 중국발 IP로 SK컴즈 시스템에 불법으로 접근하여 3500만명의 고객정보 중 이름, ID, 이메일, 전화번호, 암호화된 주민등록번호와 비밀번호가 유출되었으며, SK컴즈는 오늘(28일) 사실을 확인하여 방통위에 알리고 경찰청에 수사의뢰하였다. 또한 추가적인 공격을 방지할 수 있도록 시스템 모니터링을 강화하고 중국발 IP를 이용한 접근을 차단하는 한편 비밀번호 변경을 유도하고 있다.

유출된 개인정보의 항목 통지
개인정보처리자의 대응조치(긴급조치) 통지

이용자에게 즉각 해당 사실을 알리도록 하였으며, 네이트(www.nate.com)와 싸이월드(www.cyworld.com) 사이트에 "개인정보 유출여부 확인하기" 팝업창을 띄워 이용자의 주민등록번호 또는 이름으로 개인정보 유출에 대해 확인할 수 있도록 하였다.

인터넷홈페이지에 게시

또한 이번 사고로 인한 개인정보 침해 신고(e콜센터 ☎118)에 적극적으로 대응하여 이용자의 권리를 보장할 예정이다.

정보주체에게 피해가 발생한 경우
신고 접수할 수 있는 연락처 통지

개인정보 유출 통지

[통지기한]

정당한 사유가 없는 한 72시간 내

[통지방법]

개별통지/인터넷홈피게시/보기 쉬운 장소 게시

[통지내용]

유출된 항목
유출된 시점과 경위
유출로 인한 정보주체가 할 수 있는 방법
개인정보처리자의 대응조치&피해 구제절차
정보주체에게 피해발생시 신고할 수 있는 연락처

02 해킹사고 발생

01 해커가 2011. 7. 21. 00:40경 SK컴즈 DB기술팀 직원의 컴퓨터에 역접속을 시도하는 기능을 가진 악성프로그램을 유포

02 해커가 중국에서 SK컴즈 정보통신망에 침입하여, 회원정보가 저장되어 있는 데이터베이스 서버에서 처리, 보관하고 있는 개인정보를 자신이 지정한 외부 서버로 전송

03 네이트 또는 싸이월드의 회원 중 34,954,887명의 개인정보가 유출
(아이디, 비밀번호, 주민등록번호, 성명, 생년월일, 이메일 주소, 전화번호, 주소 포함. 혈액형, 닉네임 일부 포함.)

04 피고는 경찰과 방송통신위원회에 신고하고 회원들에게 공지

03 원인, 문제 등 사실 정리

경찰 수사 결과

- 해커에 대해 기소중지 의견으로 사건 송치
- 피고의 기술적, 관리적 조치가 관련 법령을 위반하지 않은 것으로 판단됨

02. 소송 개요

01 1심: 원고 손해배상 민사소송 제기

서울서부지방법원 2013. 2. 15. 선고 2011가합11733, 2011가합13234(병합), 2011가합14138(병합), 2012가합1122(병합) 판결 [손해배상(기)]

사 건	2011가합11733 손해배상(기) 2011가합13234(병합) 손해배상(기) 2011가합14138(병합) 손해배상(기) 2012가합1122(병합) 손해배상(기)
원고(선정당사자)	1. A 2. B 3. C 4. D
피고	1. 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사 2. 주식회사 이스트소프트 3. 시만텍코리아 주식회사 4. 주식회사 안랩
변론종결	2013. 1. 23.
판결선고	2013. 2. 15.

주 문

1. 피고 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사는 원고(선정당사자)들 및 별지1. 선정자목록 기재 선정자들에게 각 200,000원 및 이에 대한 2011. 7. 26.부터 2013. 2. 15.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 원고(선정당사자)들의 피고 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사에 대한 나머지 청구 및 피고 주식회사

02 2심: 피고 항소

서울고등법원 2015. 3. 20. 선고 2013나20047, 2013나20054(병합), 2013나20061(병합), 2013나20078(병합) 판결 [손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기)]

원고(선정당사자), 피항소인

1. A
2. B
3. C
4. D

원고(선정당사자)들 소송대리인 법무법인 ○○
담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

피고, 항소인	E 소송대리인 변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○
제1심판결	서울서부지방법원 2013. 2. 15. 선고 2011가합11733, 2011가합13234(병합), 2011가합14138(병합), 2012가합1122(병합) 판결
변론종결	2015. 2. 11.
판결선고	2015. 3. 20.

주 문

1. 제1심판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고(선정당사자)들의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 제1, 2심 모두 원고(선정당사자)들이 부담한다.

03 대법원: 원고 상고

대법원 2018. 1. 25. 선고 2015다24904, 2015다24911(병합), 2015다24928(병합), 2015다24935(병합) 판결 [손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기)] [공2018상,491]

판시사항

[1] 정보통신서비스 제공자가 구 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제28조 제1항이나 정보통신서비스 이용계약에 따른 개인정보의 안전성 확보에 필요한 보호조치를 취하여야 할 법률상 또는 계약상 의무를 위반하였는지 판단하는 기준

[2] 정보통신서비스 제공자가 '개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준'(방송통신위원회 고시 제2011-1호)에서 정하고 있는 기술적·관리적 보호조치를 다한 경우, 개인정보의 안전성 확보에 필요한 보호조치를 취하여야 할 법률상 또는 계약상 의무를 위반하였다고 볼 수 있는지 여부(원칙적 소극) 및 정보통신서비스 제공자가 위 고시에서 정하고 있는 기술적·관리적 보호조치를 다하였더라도 위법행위로 평가되거나 민법 제760조 제3항에 따른 책임을 부담하게 되는 경우

[3] 인터넷상에서 포털서비스사업을 하는 갑 주식회사가 제공하는 온라인 서비스에 가입한 회원들의 개인정보가 해킹사고로 유출되었는데, 서비스 이용자인 을 등이 갑 회사를 상대로 손해배상을 구한 사안에서, 정보통신서비스 제공자가 정보처리시스템에 접속한 개인정보취급자로 하여금 작업 종료 후 로그아웃을 하도록 하는 것은 보호조치 의무에 해당하지만, 위와 같은 보호조치의 미이행과 해킹사고의 발생 사이에 상당인과관계가 인정되지 아니하여 갑 회사의 손해배상책임이 인정되지 않는다고 한 사례

판결요지

[1] 구 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2012. 2. 17. 법률 제11322호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 정보통신망법'이라고 한다) 제28조 제1항은 정보통신서비스 제공자가 개인정보를 취급할 때에는 개인정보의 분실·도난·누출·변조 또는 훼손을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 강호의 기술적·관리적 보호조치를 하여야 한다고 규정하고 있다. 이어 위 조항을 그 강호로 '1

01 1심: 원고 손해배상 민사소송 제기

1심 판결문 주문

서울서부지방법원 2013. 2. 15. 선고 2011가합11733, 2011가합13234(병합), 2011가합14138(병합), 2012가합1122(병합) 판결 [손해배상(기)]

- 피고 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사는 원고(선정당사자)들 및 별지1. 선정자목록 기재 선정자들에게 각 200,000원 및 이에 대한 2011. 7. 26. 부터 2013. 2. 15.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

- 원고(선정당사자)들의 피고 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사에 대한 나머지 청구 및 피고 주식회사 이스트소프트, 시만텍코리아 주식회사, 주식회사 안랩에 대한 각 청구를 모두 기각한다.

- 소송비용 중 원고(선정당사자)들과 피고 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사 사이에 생긴 부분의 4/5는 원고(선정당사자)들이, 나머지는 위 피고가 각 부담하고, 원고(선정당사자)들과 피고 주식회사 이스트소프트, 시만텍코리아 주식회사, 주식회사 안랩 사이에 생긴 부분은 원고(선정당사자)들이 부담한다.

02 2심: 피고 항소

2심 판결문 주문

서울고등법원 2015. 3. 20. 선고 2013나20047, 2013나20054(병합), 2013나20061(병합), 2013나20078(병합) 판결 [손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기)]

- 제1심판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고(선정당사자)들의 청구를 모두 기각한다.
- 소송비용은 제1, 2심 모두 원고(선정당사자)들이 부담한다.

03 3심: 원고 상고

대법원 판결문 주문

대법원 2018. 1. 25. 선고 2015다24904, 2015다24911(병합), 2015다24928(병합), 2015다24935(병합) 판결 [손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기), 손해배상(기)] [공2018상,491]

- 상고를 모두 기각한다.
- 상고비용은 원고(선정당사자)들과 선정자들이 부담한다.

실시간 모니터링을 하지 않는 등 침입탐지시스템이나 DLP 솔루션 설정 미비로 대용량 개인정보의 유출을 탐지하지 못하였다.

1심 판결내용	피고는 침입탐지시스템을 갖출 의무가 있으나 설정한 경고 발생의 기준이 지나치게 완화되어 있어서 해킹사고를 탐지하지 못하였다고 봄이 상당하다.
2심 판결내용	피고가 DB 서버에서 대량으로 유출되는 정보를 실시간 모니터링하거나 DLP 솔루션을 사용할 의무가 있는지에 대해, 법령상 그런 의무가 있다고 보기 어렵다.
대법원 판결내용	정보통신망 관련 법령상의 개인정보 보호를 위한 기술적·관리적보호조치에 개인정보 처리시스템에서 대량으로 유출되는 정보를 실시간으로 모니터링하는 보호조치가 포함되어 있다고 보기는 어렵다.

보안 상 취약한 FTP 프로그램을 사용하고 FTP 파일 전송을 탐지하지 못하였다

1심 판결내용	게이트웨이에서 불필요한 FTP를 제거할 의무가 있는데 이행하지 않았다.
2심 판결내용	피고가 FTP 프로그램을 설정하고 파일전송을 탐지하지 못한 것만으로는 정보보호조치를 위반한 것으로 볼 수 없다. FTP 사용은 피고의 정상적인 업무에 필요했고, 관련 법령을 위반하지 않았다.
대법원 판결내용	구 정보통신망법 제45조에 따른 정보보호지침 제2조는 불필요한 프로토콜 및 서비스 제거 등 보안설정을 규정하고 있다. 피고는 주요정보통신서비스 제공자 및 인터넷 접속 역무제공자, 집적정보통신시설 사업자에 해당하지 않으므로 FTP프로그램을 삭제할 의무를 부담하지 않는다. 피고의 개인정보보호 업무지침서 제26조 제4항은 개인정보 접근 PC를 FTP 서버로 설정하는 행위를 금지하고 있다. 그런데 이 사건 해킹사고는 개인정보 접근 PC를 FTP 클라이언트로 사용하여 개인정보를 전송한 것이므로, 위반하였다고 볼 수 없다.

제45조 정보통신망의 안정성 확보 등

1항 정보통신서비스 제공자는 정보통신서비스의 제공에 사용되는 정보통신망의 안정성 및 정보의 신뢰성을 확보하기 위한 보호조치를 하여야 한다.

2항 방송통신위원회는 제1항에 따른 보호조치의 구체적 내용을 정한 정보보호조치 및 안전진단의 방법·절차·수수료에 관한 지침(이하 "정보보호지침"이라 한다)을 정하여 고시하고 정보통신서비스 제공자에게 이를 지키도록 권고할 수 있다.

제45조 정보통신망의 안정성 확보 등

3항 정보보호지침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- **1호** 정당한 권한이 없는 자가 정보통신망에 접근·침입하는것을 방지하거나 대응하기 위한 정보보호시스템의 설치·운영등 기술적·물리적보호조치
- **2호** 정보의 불법 유출·변조·삭제등을 방지하기 위한 기술적 보호조치
- **3호** 정보통신망의 지속적인 이용이 가능한 상태를 확보하기 위한 기술적·물리적보호조치
- **4호** 정보통신망의 안정 및 정보보호를 위한 인력·조직·경비의확보 및 관련 계획수립 등 관리적 보호조치

담당직원은 DB에서 로그아웃을 하지 않고 퇴근했고, 자동 로그아웃 시간을 설정하지 않았다

피고의 주장	피고 SK컴즈는 포털사이트의 특성상 장시간이 소요되는 작업이 많아서 업무시간 중에 작업 명령을 내리고 로그아웃을 하지 않고 퇴근하여야 할 필요가 있으며, DB 관리자의 컴퓨터는 일정 시간 이상 작업을 하지 않으면 자동으로 잠김상태로 전환되도록 설정되어 있다고 주장하였다.
1심 판결내용	idle time(일정 시간 이상 작업을 수행하지 않으면 자동으로 로그아웃), connect time(접속 가능한 최대시간)이 설정되어 있지 않았기에 해커가 OTP 번호를 새로 받지 않고도 DB 서버에 접근할 수 있었던 것으로 봄이 상당하다.
2심 판결내용	당시 DB 서버 관리자가 작업종료 후 로그아웃을 하여야 한다거나 자동 로그아웃 시간을 설정할 의무가 있었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없다. 피고가 로그아웃을 하지 않거나 자동 로그아웃 기능을 설정하지 않은 것이 해킹사고의 원인이라고 볼 수 없다.

담당직원은 DB에서 로그아웃을 하지 않고 퇴근했고, 자동 로그아웃 시간을 설정하지 않았다

대법원 판결내용

정보통신서비스 제공자가 정보처리시스템에 접속한 개인정보취급자로 하여금 작업 종료 후 로그아웃을 하도록 하는 것은, 비록 이 사건 고시에서 정하고 있는 기술적·관리적 보호조치에는 해당하지 않으나, 정보통신서비스 제공자가 마땅히 준수해야 한다고 일반적으로 쉽게 예상할 수 있고 사회통념상으로도 합리적으로 기대 가능한 보호조치에 해당한다. 그러므로 원심에서 판시한 부분은 부적절하다.

그러나 해커는 이미 키로깅을 통하여 직원 로그아웃 여부와 무관하게 DB 서버에 로그인할 수 있었던 것으로 보이며, 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다.

개인정보의 안전성 확보조치기준→제 6조 접근통제

1항 **개인정보처리자는 개인정보처리시스템에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위하여 개인정보취급자가 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우에는 자동으로 접속이 차단되도록 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.**

담당직원은 퇴근 시 컴퓨터 전원을 차단하지 아니하였다

2심 판결내용	퇴근 시 컴퓨터 전원을 차단할 의무가 있다고 보기 어렵다.

비밀번호의 개인정보 암호화 수준이 낮다

1심 판결내용	MD5는 그 보안 강도가 다른 해쉬함수에 비해 낮아서 일반적으로 권고되지 않는 암호화 방법인 사실을 인정할 수 있으므로, SK컴즈는 비밀번호 등 개인정보를 안전한 방법으로 저장할 의무를 위반하였다고 봄이 상당하다.

필요한 최소한의 정보 외의 개인정보를 수집하고, 이러한 개인정보의 제공을 강요한 잘못이 있다

1심 판결내용	**당시에는 정보통신망법에 따라 정보통신서비스 제공자가 서비스 이용자들로부터 주민등록번호를 수집하는 것이 가능하였고, 실제로 대부분의 정보통신망서비스 제공자들이 주민등록번호를 수집하고 있었다.**

제 24조의2 주민등록번호 처리의 제한

1항 **제24조제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.**

- 1호 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
- 2호 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
- 3호 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우

3항 **개인정보처리자는 제1항 각 호에 따라 주민등록번호를 처리하는 경우에도 정보주체가 인터넷 홈페이지를 통하여 회원으로 가입하는 단계에서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공하여야 한다. <개정 2014. 3. 24.>**

개인정보의 출력 시 사전승인 조치를 취하지 아니하였다

2심 판결내용	기술적.관리적 보호조치를 위반한 것으로 볼 수 없다.

업무시간 중 같은 날 새벽에 원격접속의 방법으로 이루어진 대용량 개인정보 접속 내역에 대하여 아무런 사후 모니터링을 하지 않았기 때문에 다음 날 추가적으로 발생한 해킹사고를 방지하지 못한 잘못이 있다

1심 판결내용	해킹사고가 발생한 당일의 업무시간 중 실시간 모니터링에서 탐지되지 않은 이상 징후를 발견하기 위한 사후적인 점검조치를 했어야 한다고 보기 어렵다.

IP 통제를 하지 않거나 직원들 간 계정을 공유하였다

2심 판결내용	피고가 IP 통제를 적절히 이행했으며, F와 G 간의 계정 공유 증거가 없으므로 해당 주장은 이유 없다.
대법원 판결내용	피고는 허용되지 않은 IP 주소를 통해 게이트웨이 서버나 DB 서버에 접근할 수 없도록 조치를 취하고 있었다.

공인인증서 등을 사용하지 아니하였다

2심 판결내용	피고가 내부망에서 개인정보처리시스템에 접속할 때 추가적인 인증수단을 사용하지 않은 것은 법령 위반이 아니다.
대법원 판결내용	이 사건 고시 제4조 제4항은 “정보통신서비스 제공자 등은 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속이 필요한 경우에는 공인인증서 등 안전한 인증수단을 적용하여야 한다.”라고 규정하고 있으나, 정상적인 접속경로와 같이 VPN을 통하여 IDC에 있는 DB 서버에 접속한 이 사건 해킹사고에는 적용되지 않는다.

고시 제 4조 접근통제

1항 **정보통신서비스 제공자 등은 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 서비스 제공을 위하여 필요한 개인정보관리책임자 또는 개인정보취급자에게만 부여한다.**

4항 **정보통신서비스 제공자 등은 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속이 필요한 경우에는 공인인증서 등 안전한 인증 수단을 적용하여야 한다.**

역접속을 차단하지 못하였다. 같은 방식의 역접속 시도가 K사의 침입탐지시스템에 의해 차단된 점을 고려하면, 피고의 조치가 불충분했다

2심 판결내용 피고가 해킹사고 이전에 역접속을 차단할 수 있었다고 보기는 어렵다.

피고는 정보통신서비스 제공자로서 관련 법령에 따라 네이트 또는 싸이월드의 회원인 나머지 원고들의 개인정보를 보호할 의무가 있음에도 불구하고, 아래와 같은 기술적·관리적 보호조치를 위반하여 해킹사고를 방지하지 못했다. 그 결과 나머지 원고들의 개인정보가 유출되었으므로, 구 정보통신망법 제32조에 따라 손해배상을 해야 하며, 회원가입계약상 채무불이행에 따른 손해배상책임도 부담한다. SK컴즈는 원고들에게 재산적 손해배상으로서 20만원, 정신적 손해배상으로서 80만원을 지급해야 한다

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제32조 (손해배상) 이용자는 정보통신서비스 제공자등이 이 장의 규정을 위반한 행위로 손해를 입으면 그 정보통신서비스 제공자등에게 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 해당 정보통신서비스 제공자등은 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다.

03. 원고/ 피고의 주장 & 판결내용

1심 판결내용	원고들에게 어떠한 재산상 손해가 발생하였음을 인정하기에 부족하나, SK컴즈는 이 사건 해킹사고로 인하여 원고들이 입은 정신적 손해를 배상할 의무가 있고, 그 범위는 각 200,000원으로 정함이 상당하다.
2심 판결내용	제1심판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고(선정당사자)들의 청구를 모두 기각한다.
대법원 판결내용	상고를 모두 기각한다. '개방성'을 특징으로 하는 정보통신서비스에 내재적인 취약점으로 인해 불법적인 침입행위가 불가피했다. 침입차단시스템은 사후적으로 대응하여 이루어지는 것이 일반적이다. 구 정보통신망법 제28조 제1항에 따라 특별한 사정이 없는 한 개인정보의 안전성 확보에 필요한 보호조치를 취하여야 할 법률상 또는 계약상 의무를 위반하였다고 보기는 어렵다.

제 28조 개인정보의 보호조치

1항 정보통신서비스 제공자등이 개인정보를 취급할 때에는 개인정보의 분실·도난·누출·변조또는 훼손을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 다음 각 호의 기술적·관리적조치를 하여야 한다.

- **1호** 개인정보를 안전하게 취급하기 위한 내부관리계획의 수립·시행
- **2호** 개인정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위한 침입차단시스템 등 접근 통제장치의 설치·운영
- **3호** 접속기록의 위조·변조방지를 위한 조치
- **4호** 개인정보를 안전하게 저장·전송할수 있는 암호화기술 등을 이용한 보안조치
- **5호** 백신 소프트웨어의 설치·운영등 컴퓨터바이러스에 의한 침해 방지조치
- **6호** 그 밖에 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 보호조치

사건의 원인과 문제점	1. 보안의 취약성 2. 부적절한 보안 조치 3. 정보보호 정책의 인식 부족
대책	1. 최신 보안 기술을 도입하여 시스템을 강화 2. 기적으로 보안 점검을 실시 3. 직원들의 정보보호 중요성 인식 개선 교육

1. SK컴즈에 대해 상당한 금액의 과징금을 부과하여 경각심을 일깨워야 한다.
2. SK컴즈에 대해 일정 기간 내에 보안 시스템을 개선하도록 명령하고, 그 이행 여부를 주기적으로 점검해야 합니다. 이를 통해 실제적인 보안 강화가 이루어질 수 있도록 해야한다.

해당 주장에 대한 의견

같은 사건이 지금 일어났으면 개정된 법률로 인하여 개인정보 보호법 위반 또는
안전성 확보조치 미준수로 판단되어, 기업이 민사소송에서 패소하거나 행정처분의 대상이 되었을 것이라 생각한다.

이번 과제를 통해 배운 점

개인정보보호의 중요성과 기술적, 관리적 보호 조치의 필요성을 실감했다.
기업은 개인정보 유출 위험에 경각심을 가지고 법적 기준을 철저히 준수하는 것 이상으로,
지속적으로 보안을 점검하고 개선하여 해킹 공격을 사전 예방하는데 안전을 기해야 한다고 느꼈다.

팀원 업무 분장

2022111307 김은지	자료조사, 발표
2022111322 손효림	자료조사, 자료정리
2022111341 임소희	자료조사, ppt제작

네이트·싸이월드개인정보 유출 사건

감사합니다

개인정보보호법의 이해 01분반
7팀
2022111307 김은지
2022111322 손효림
2022111341 임소희